

Memorando de Pesquisa Jurisprudencial

Ref.: Acao de Obrigacao de Fazer c/c Indenizacao por Danos Morais e Materiais - Salvador Felipe Fernands Farias x Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (bloqueio de conta de WhatsApp Business vinculada ao numero +55 47 99705-9353)

Preparado para: Dr. Fagner Fernands Farias (OAB/SC 35.932)

Objetivo: reunir, em um so documento, o levantamento de jurisprudencia de Santa Catarina (e alguns precedentes de Sao Paulo) sobre acoes contra o Facebook por bloqueio de contas de WhatsApp/Instagram, separando o que resultou em vitoria e o que resultou em derrota, para cruzamento com a peca que ja foi redigida.

1. Metodologia

A pesquisa foi feita por meio de consulta publica no eProc do TJSC (busca por OAB, com 'Exibir Baixados' habilitado) e no e-SAJ do TJSP (consulta publica por OAB), sem uso de qualquer acesso privilegiado ou habilitacao em processo de terceiro - apenas dados de movimentacao processual e sentencas que sao publicos.

Foram consultados os processos de duas advogadas que atuam nesse tipo de causa (Cibele Viudes Ribas, OAB/SP 335.443, e Fernando Ramos de Favere, OAB/SC 24.845), bem como os processos em que figura como advogado do Facebook em Santa Catarina o Dr. Paulo Antonio Muller (OAB/SC 30.741) - que aparece como patrono da re em mais de mil processos no estado, o que confirma ser ele o advogado padrao do Facebook em SC.

2. Padrao de defesa do Facebook (repete em praticamente todos os casos)

Em todos os processos com sentenca de merito localizados, a defesa arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o WhatsApp pertence a WhatsApp LLC, empresa americana distinta do Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. Essa preliminar foi REJEITADA em 100% dos casos com sentenca de merito. Os fundamentos mais usados pelos juizes para rejeitar essa tese, e que ja constam na peca elaborada, foram:

- STJ, RMS n. 61.717/RJ (Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/03/2021) - Facebook Brasil e parte legitima para representar o WhatsApp Inc. no Brasil;
 - STJ, HDE 410/EX (Rel. Min. Benedito Goncalves, Corte Especial, j. 20/11/2019);
 - Marco Civil da Internet, art. 11, par. 1 a 4, e art. 75, X e par. 3, do CPC;
 - CDC, art. 28, par. 2 (desconsideracao da personalidade juridica em grupo economico).
-

3. Casos em que o autor GANHOU (procedente ou parcialmente procedente)

5000584-84.2026.8.24.0144 (Vara Unica de Rio do Oeste/SC) - Vinicius da Rocha, Lucas Gabriel Weber e Thiago Luiz Dela Justina

Resultado: PROCEDENTE

Perfis falsos usando o numero dos autores no WhatsApp. Sentenca determinou exclusao do numero fraudulento + R\$ 3.000,00 de dano moral PARA CADA autor. Ponto-chave: o Facebook descumpriu a propria tutela concedida antes da sentenca, e o juiz MAJOROU a multa diaria de valor original para R\$ 1.000,00/dia (limite R\$ 20.000,00), citando STJ AREsp 2.537.035 sobre majoracao de multa insuficiente. A sentenca cita ainda um precedente quase identico ao nosso caso: TJSC, AI n. 5054032-50.2025.8.24.0000

(1a Camara de Direito Civil, Rel. p/ Acordao Flavio Andre Paz de Brum, j. 30/10/2025) - reativacao de WhatsApp Business de empresa de eventos, astreintes de R\$ 200,00/dia (limite R\$ 5.000,00).

5000478-42.2026.8.24.0009 (Vara Unica de Bom Retiro/SC) - Marineuma Michels (advogada)

Resultado: PROCEDENTE

Perfil falso cobrando clientes em nome da autora. R\$ 2.000,00 de dano moral + multa de R\$ 150,00/dia (limite R\$ 5.000,00) para remocao definitiva do perfil.

5001247-69.2026.8.24.0035 (1a Vara de Itapoa/SC) - Bruna Schug

Resultado: PROCEDENTE

R\$ 5.000,00 de dano moral. Multa majorada para R\$ 500,00/dia (limite de 30 infracoes) por descumprimento comprovado da tutela originalmente concedida.

5008466-62.2026.8.24.0091 (1o Juizado Especial Civel de Florianopolis/SC) - Fernando Ramos de Favere (advogado, em causa propria)

Resultado: PARCIALMENTE PROCEDENTE

14 perfis falsos usando a identidade profissional do proprio advogado autor. GANHOU o bloqueio definitivo dos perfis + R\$ 7.000,00 de dano moral. PERDEU o pedido de bloqueio generico/permanente de qualquer perfil futuro com seus dados - juiz considerou desproporcional e inviavel tecnicamente.

1081906-49.2024.8.26.0100 (2a Vara Civel do Foro Central Civel de Sao Paulo/SP) - Lauriane Evangelista (cliente da Dra. Cibele Viudes Ribas)

Resultado: PROCEDENTE

Reativacao de conta do Facebook + R\$ 4.000,00 de dano moral + 15% de honorarios. Passou por acordao no TJSP e chegou a fase de cumprimento de sentenca (ou seja, decisao definitiva e favoravel confirmada em 2a instancia).

1076989-84.2024.8.26.0100 (7a Vara Civel do Foro Central Civel de Sao Paulo/SP) - Nathalin Lohany Carvalho de Oliveira

Resultado: PROCEDENTE

Reativacao de perfil (Instagram/Facebook) + R\$ 3.000,00 de dano moral + 20% de honorarios. A propria autora recorreu pedindo majoracao do valor; o Facebook nao recorreu (aceitou a derrota no merito).

1060141-22.2024.8.26.0100 (6a Vara Civel do Foro Central Civel de Sao Paulo/SP) - Magda Ferreira Gomes da Silva

Resultado: PROCEDENTE

Condenacao confirmada e transitada em julgado; custas efetivamente pagas pelo Facebook e processo arquivado definitivamente.

4. Caso em que o autor PERDEU (improcedente) - e por que

5001042-07.2026.8.24.0143 (Vara Unica de Meleiro/SC) - Debora Nilza Machado (advogada)

Resultado: IMPROCEDENTE (Facebook venceu)

Golpe do 'falso advogado' - terceiros usando o nome da autora em contas de WhatsApp para aplicar fraudes contra clientes dela. O juiz REJEITOU a preliminar de ilegitimidade passiva (mesmo raciocinio dos casos acima), mas julgou IMPROCEDENTE o merito porque a autora nao comprovou ter feito uma DENUNCIA ESPECIFICA e INDIVIDUALIZADA de um numero determinado dentro dos canais oficiais do WhatsApp, seguida de inercia comprovada da plataforma. So um boletim de ocorrencia generico nao bastou. O juiz aplicou a excludente do art. 14, par. 3, II, do CDC (fato exclusivo de terceiro / fortuito externo), afirmando que o Facebook nao pode ser responsabilizado pelo simples fato de o crime ter

ocorrido através da plataforma - so responde pela omissão após ter sido comprovadamente avisado.

CONCLUSÃO PRÁTICA DESSE CASO: a diferença entre ganhar e perder, nesses processos contra o Facebook, não está na tese jurídica (que é sempre a mesma e sempre favorável ao autor quanto a legitimidade passiva) - está na PROVA DOCUMENTAL. Isso reforça a importância dos documentos que já anexamos na peça (prints do bloqueio, do pedido de análise negado, do histórico de atividades da conta e da campanha paga), porque no nosso caso o problema não é fraude de terceiro, e sim o bloqueio direto da própria conta do requerente - mas o princípio é o mesmo: quanto mais documentado, melhor.

5. Achado processual relevante: o Facebook não consegue recorrer de tutela em Juizado Especial

5001411-28.2026.8.24.0910 (2ª Turma Recursal de SC) - Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (recorrente) x Bruna Pereira Gomes de Souza

Resultado: Facebook **PERDEU** o recurso (não conhecido)

O Facebook tentou agravo de instrumento contra a tutela de urgência concedida contra ele. A Turma Recursal NEM CONHECEU o recurso, porque no rito dos Juizados Especiais Cíveis a decisão interlocutória que concede tutela de urgência é IRRECORRÍVEL de imediato (art. 3 e 4 da Lei 12.153/09, Enunciado 15 do FONAJE, art. 932, III, do CPC). Isso confirma que a escolha do Juizado Especial Cível (em vez de Vara Cível comum) é estrategicamente boa: uma vez concedida a tutela, o Facebook tem dificuldade real de reverter-la rapidamente.

6. Caso mais parecido com o nosso, ainda em andamento (atenção a um risco processual)

5003111-11.2026.8.24.0014 (5ª Vara Cível de Marília/SP - fora de SC, mas caso muito similar de WhatsApp Business) - Rodrigo Caparroz Maciel (autor pessoa física, vendedor autônomo)

Resultado: Tutela **CONCEDIDA**, mérito ainda pendente

Reativação determinada em 48h, multa de R\$ 1.000,00/dia (limite R\$ 10.000,00). PONTO DE ATENÇÃO: o juiz suspendeu o andamento do processo porque a procuração do autor foi assinada digitalmente pela plataforma ZapSign, que NÃO é credenciada pela ICP-Brasil - haveria descumprimento do art. 1, par. 2, III, 'a', da Lei 11.419/2006. Recomendação: garantir que a procuração do nosso cliente seja assinada com certificado ICP-Brasil ou reconhecida em cartório, para evitar o mesmo problema.

7. Números de todos os processos citados, para consulta direta

Todos consultáveis publicamente em <https://eproc1g.tjsc.jus.br> (Consulta Processual) ou <https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg> (para os processos de SP).

- 5000584-84.2026.8.24.0144
- 5000478-42.2026.8.24.0009
- 5001247-69.2026.8.24.0035
- 5008466-62.2026.8.24.0091
- 5001042-07.2026.8.24.0143
- 5001411-28.2026.8.24.0910
- 5003111-11.2026.8.24.0014 (TJSP - Marília)

- 1081906-49.2024.8.26.0100 (TJSP)
 - 1076989-84.2024.8.26.0100 (TJSP)
 - 1060141-22.2024.8.26.0100 (TJSP)
-

8. Advogados identificados (para eventual referencia)

- Cibele Viudes Ribas - OAB/SP 335.443 (autora dos casos de SP e do caso de Marilia).
 - Fernando Ramos de Favere - OAB/SC 24.845 (Florianopolis, especializado em bloqueio de WhatsApp/Instagram - site favereadvogados.com.br).
 - Paulo Antonio Muller - OAB/SC 30.741 (advogado padrao do Facebook em SC).
 - Celso de Faria Monteiro - OAB/SP 138.436 (advogado do Facebook em SP).
-

9. Como isso foi aplicado na peca ja redigida

- Fundamentacao de legitimidade passiva com os mesmos precedentes STJ que nunca falharam.
- Secao especifica sobre ausencia de gradacao no bloqueio, citando a propria politica de enforcement da Meta (aviso -> restricoes crescentes -> bloqueio), que nao foi seguida.
- Distincao entre o produto do cliente (emprestimo consignado) e as categorias que a Meta efetivamente proibe (payday loans, adiantamento salarial), para afastar qualquer alegacao de violacao das diretrizes comerciais.
- Opcao pelo Juizado Especial Civel da Comarca de Camboriu, com base no achado do item 5 deste memorando (tutela dificilmente reversivel por recurso do Facebook).
- Valor de dano moral fixado em R\$ 8.000,00, acima da media de SC (R\$ 2.000 a R\$ 7.000), por conta dos fatores agravantes especificos do caso (zero aviso, campanha paga aprovada 3 dias antes do bloqueio, uso desde 2017).
- Atencao recomendada: verificar a forma de assinatura da procuracao (item 6 deste memorando) para evitar o mesmo problema enfrentado no caso de Marilia.